



PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir KABUPATEN SOLOK SELATAN, 12 Juli 1993, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos-el xxxxx@gmail.com dan layanan perpesanan elektronik pada akun WhatsApp dengan No. HP. xxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir KABUPATEN SOLOK SELATAN, 6 Desember 1988, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Desember 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML tanggal 4 Desember 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Maret 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN SOLOK SELATAN Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SOLOK SELATAN sampai akhirnya berpisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun tidak/belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat sering bermain judi online (slot);
 - 4.2. Tergugat tidak jujur tentang penghasilan kepada Penggugat;
 - 4.3. Tergugat malas bekerja;
 - 4.4. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat bekerja sebagai buruh tani;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada awal bulan Oktober 2021, Penggugat lari dari rumah kediaman Bersama dan pergi ke tempat teman Penggugat di Bekasi tanpa sepengetahuan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang tidak mau berubah dan tidak mau berhenti bermain judi online, padahal Penggugat sudah seringkali menasihati Tergugat untuk berubah, akan tetapi Tergugat masih tidak mau mendengarkan nasihat baik dari Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat pergi dari rumah kediaman Bersama, Tergugat tidak pernah menanyakan kabar Penggugat,
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sampai sekarang;

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan meninggalkan kewajiban sebagai suami istri selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan;
9. Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Kabupaten Solok Selatan, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN SOLOK SELATAN;
10. Bahwa setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan baik;
11. Bahwa setelah pisah rumah, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan perdamaian;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML tanggal 5 Desember 2025 dan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML tanggal 17 Desember 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena gugatan ini didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court dan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik, maka gugatan perkara ini tidak dibacakan secara langsung;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 November 2018 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Maret 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pegawai

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN SOLOK SELATAN Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 2**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir KABUPATEN SOLOK SELATAN, 29 Juli 1989, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SOLOK SELATAN;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri, tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat menghadap persidangan ini bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat bahkan Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, dan Tergugat sering bermain judi online (slot);

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat sering memberi tahu Saksi tentang pertengkarannya tersebut, selain itu Saksi pernah melihat Tergugat bermain judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak ± 3 (tiga) tahun yang lalu karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SOLOK SELATAN, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN SOLOK SELATAN;
- Bahwa Setelah berpisah rumah, Saksi melihat secara langsung Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena Saksi tidak pernah lagi menemukan Tergugat ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat bahkan Saksi melihat Penggugat telah hidup sendiri tanpa didampingi oleh Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa setelah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri bahkan Tergugat telah mengabaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir KABUPATEN SOLOK SELATAN, 10 November 1999, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML



Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah adik kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SOLOK SELATAN;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami istri, tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat menghadap ke persidangan ini karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun setelah pernikahan, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan tidak pula harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, dan Tergugat sering berjudi online atau bermain slot;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat sering memberi tahu Saksi tentang pertengkaran tersebut, selain itu Saksi pernah melihat secara langsung Tergugat bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak $\pm$ 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu dari cerita Penggugat saat Saksi menanyakan tentang keberadaan Tergugat yang tidak pernah tampak lagi di rumah kediaman bersama;

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah rumah, Penggugat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN SOLOK SELATAN;
- Bahwa setelah berpisah rumah, Saksi menyaksikan secara langsung Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin dengan baik bahkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, selain itu Tergugat juga telah melalaikan kewajibannya dalam memenuhi nafkah Penggugat;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara mendamaikan dan menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai, namun upaya itu tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan simpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan di antaranya cerai gugat berdasarkan Pasal 49 huruf (a) beserta Penjelasan pada angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Muara Labuh memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Kedudukan Hukum Penggugat (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa sebelum persidangan atau pemeriksaan dimulai, para pihak harus dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dan Bagian III 3 huruf B angka 1 dan 7 Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan (*in person*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML tanggal 5 Desember 2025 dan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML tanggal 17 Desember 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang *jis*. Bagian III huruf B angka 4 dan 8 Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak menghadap persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek* sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg *jis*. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh di setiap persidangan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun usaha itu tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* merupakan perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik dan dalam hal

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini disidangkan secara elektronik, maka Majelis Hakim tidak membacakan surat gugatan Penggugat secara langsung. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Bagian III huruf C angka 3 butir a Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Syarat Formil dan Materiil Gugatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa suatu surat gugatan ditujukan kepada pengadilan yang berwenang dan ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 142 R.Bg. dan formulasi suatu surat gugatan harus memuat identitas lengkap para pihak, posita, dan petitum serta pokok gugatan yang jelas dan tegas sebagaimana ketentuan Pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), dan adanya sengketa atau perselisihan hukum antara para pihak (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958);

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut tidak berlaku lagi, tetapi karena memperhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara), maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dan dihubungkan dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu gugatan sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara *verstek*, namun karena berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan, jika memiliki dasar dan alasan hukum, maka guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat, sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg. *jo.* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat disebabkan oleh Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tetapi karena prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia mempersukar perceraian sebagaimana termuat di dalam Penjelasan Umum Poin 4 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan pemeriksaan

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPPerdata;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat merupakan fotokopi suatu akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPer), telah di-*nazegelen* (*vide* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jis.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 47 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai), telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (*vide* Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Bagian III huruf C angka 4 butir a Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik), dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPPerdata). Bukti surat P.1 menerangkan Penggugat bernama **PENGGUGAT**, status perkawinan kawin, dan bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, sedangkan bukti surat P.2 memuat keterangan yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN SOLOK SELATAN sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPPerdata, bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama angka 5 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa keluarga yang dapat dijadikan sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan dan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat didamaikan tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan tentang tingkat kekerabatan atau derajat keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan, yaitu kakak kandung Penggugat dan adik kandung Penggugat, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang telah diajukan Penggugat telah memberikan keterangan satu per satu di persidangan (*vide* Pasal 171 R.Bg.), bukan orang yang dilarang didengar kesaksiannya (*vide* Pasal 172 R.Bg. *jo.* Pasal 1910 KUHPerdara), bagi pihak yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan keterangan di persidangan (*vide* Pasal 174 R.Bg. *jo.* Pasal 1909 KUHPerdara), sudah dewasa dan berakal sehat (*vide* Pasal 173 R.Bg. *jo.* Pasal 1912 KUHPerdara), dan telah mengucapkan sumpah menurut agamanya (*vide* Pasal 176 R.Bg. *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara), sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SOLOK SELATAN;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri, tetapi tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak $\pm$ 3 (tiga) tahun yang lalu karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
6. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan baik;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat di atas adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, saling bersesuaian, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 R.Bg. jo. Pasal 1907-1908 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat atau saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat beserta penyebabnya adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Penggugat/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1907 KUHPPerdata sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi 1 dan saksi 2 tentang lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah terpisah dan saling berdiri sendiri karena saksi 1 menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama ± 3 (tiga) tahun, sedangkan saksi 2 menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama ± 4 (empat) tahun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan jangka waktu antara keterangan kedua saksi tersebut, namun perbedaan tersebut tidak bersifat bertentangan secara substansial karena tidak seorang saksi pun yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 307 R.Bg. jo. Pasal 1906 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan apabila keterangan beberapa orang mengenai suatu peristiwa saling terpisah dan berdiri sendiri, tetapi menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Majelis Hakim bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian yang saling berdiri sendiri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling menguatkan mengenai fakta lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan Majelis Hakim mengambil jangka waktu yang paling minimum, yaitu 3 (tiga) tahun sebagai waktu pisah rumah yang terbukti karena jangka waktu 4 (empat) tahun dengan sendirinya mencakup jangka waktu 3 (tiga) tahun, sedangkan jangka waktu 3 (tiga) tahun belum tentu mencakup 4 (empat) tahun;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 320 R.Bg. jo. Pasal 1922 KUHPerdara, fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama ± 3 (tiga) tahun telah terbukti menurut hukum berdasarkan keterangan saksi yang sah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Maret 2015 pegawai pencatat nikah (PPN) yang berwenang dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SOLOK SELATAN;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri, tetapi tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak $\pm$ 3 (tiga) tahun yang lalu karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Maret 2015 di hadapan pegawai pencatat nikah (PPN) yang berwenang dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama $\pm$ 3 (tiga) tahun, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik, Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk didamaikan atau dirukunkan, dan orang terdekat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut:

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML



Pertimbangan Petitum Umum

Menimbang, bahwa karena petitum Penggugat pada angka 1 berkaitan erat dengan petitum pada angka 2, maka petitum angka 1 tersebut akan dijawab oleh Majelis Hakim pada kesimpulan akhir setelah menjawab petitum lainnya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara mengenai gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai adanya pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin terjadi perceraian tanpa adanya suatu pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah (PPN) dan karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2015 yang dilangsungkan secara sah di hadapan pegawai pencatat nikah yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti adanya hubungan pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah putus dengan perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum secara mendalam dalam sebagai berikut:

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 beserta Penjelasannya, yang pada pokoknya menyebutkan untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana alasan yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alasan perceraian dengan alasan "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Penjelasannya *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus harus memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur sebagaimana di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beserta penyebab dan bentuknya, tetapi Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum tentang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama ± 3 (tiga) tahun dan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan atau dirukunkan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di tengah masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan “keterangan para saksi yang menerangkan para saksi telah mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, maka meskipun keterangan para saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) tanpa mengetahui sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian”. Dengan demikian, Penggugat dinilai dapat membuktikan dalil gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas diperkuat dengan keterangan para saksi yang menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan atau dirukunkan oleh pihak keluarga. Hal ini merupakan fakta hukum yang menjadi indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai fakta hukum ini telah menunjukkan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar prinsipiil dan telah berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat meskipun tidak diketahui secara jelas dan pasti tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beserta penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *jo.* Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya menyebutkan “Majelis Hakim hendaknya

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*), karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dan lain-lain);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga atau orang terdekat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim juga telah menasihati Penggugat di persidangan dan Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai bahkan saksi yang merupakan orang terdekat Penggugat telah menyatakan ketidaksanggupannya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik bahkan Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama ± 3 (tiga) tahun sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana telah disempurnakan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan “dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 421 K/AG/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan merupakan syarat formil untuk perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama $\pm$ 3 (tiga) tahun, maka perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pisah rumah yang telah ditentukan sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dalam pertimbangannya menyatakan “*kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur di atas telah terpenuhi dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*). Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi unsur yuridis;

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML



Pertimbangan perceraian secara syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan dalil syar'i, sebagai berikut:

a. Surat ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

b. Hadits Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz II halaman 784 sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);"

c. Kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al-Asybah wa an-Nazhair Juz I halaman 87 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan".

d. Pendapat ulama dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II karangan al-Sayid Sabiq halaman 248 sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas



antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

- e. Pendapat ulama dalam Kitab *al-Ahwal al-Syakhshiyah* karangan Muhammad Abu Zahrah halaman 361 sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبقتهم يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara *syar'i* tersebut di atas, tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara *syar'i* seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke persidangan untuk memohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi tersebut telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah mencapai tingkat *hajiyyah* sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*) guna menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya serta memelihara kehormatan Penggugat dan Tergugat, supaya tidak terjadi kemudaratannya yang lebih besar;



Pertimbangan perceraian secara filosofis

Menimbang, bahwa secara filosofis, hakikat tujuan pernikahan tersebut adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tetapi dalam kenyataannya, apabila tujuan luhur tersebut tidak dapat tercapai lagi karena adanya pertengkar dan perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan, maka pernikahan tersebut telah kehilangan makna substansialnya dan keberlangsungan pernikahan tidak lagi memiliki nilai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa suatu hubungan yang tidak memberikan manfaat dan hanya mendatangkan penderitaan tidak perlu dipertahankan secara paksa, karena hukum tidak dimaksudkan untuk memaksakan suatu hubungan yang sudah kehilangan esensinya karena hukum sejatinya bertujuan mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, perceraian bukanlah bentuk pelanggaran terhadap nilai pernikahan, melainkan manifestasi dari penghormatan terhadap hak pribadi untuk hidup layak, bermartabat, dan bebas dari penderitaan yang berkepanjangan;

Pertimbangan perceraian secara sosiologis

Menimbang, bahwa rumah tangga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang berperan penting dalam membentuk tatanan sosial yang sehat dan harmonis. Ketika rumah tangga dipenuhi konflik dan pertengkar yang tak berkesudahan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri saja, melainkan juga dapat merambat ke lingkungan sosial, keluarga, bahkan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang secara sosial telah kehilangan fungsinya hanya akan melanggengkan ketegangan sosial dan menciptakan keteladanan yang tidak baik bagi anak maupun lingkungan dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas dari lembaga perkawinan. Sebaliknya, perceraian dalam situasi ini dapat dipandang sebagai upaya untuk menata kembali kehidupan sosial masing-masing pihak secara lebih baik dan bertanggung jawab serta langkah yang tepat demi menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat;

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML



Pertimbangan perceraian secara psikologis

Menimbang, bahwa pernikahan yang sehat seharusnya menjadi sumber ketenangan, kasih sayang, dan dukungan emosional bagi suami istri, namun fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan hubungan Penggugat dan Tergugat justru diwarnai oleh ketidakharmonisan yang berkepanjangan. Hal tersebut telah menyebabkan tekanan batin, gangguan emosional, dan ketegangan mental yang secara terus-menerus dialami oleh para pihak;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan dalam kondisi demikian justru berisiko memperburuk kondisi psikologis kedua belah pihak dan dianggap sebagai jalan yang bijaksana dan solutif untuk melindungi kesehatan jiwa para pihak dan mencegah kerugian emosional yang lebih dalam;

Kesimpulan (konklusi) petitum gugatan perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai talak satu *ba'in sughra* tersebut sebagaimana tercantum pada petitum angka 2 telah memenuhi ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Kesimpulan (konklusi) petitum umum Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambahkan amar "Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir" sebagaimana tercantum pada amar angka 1 di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena petitum Penggugat pada angka 2 dikabulkan, maka gugatan Penggugat pada angka 1 mengenai petitum umum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat diputus secara *verstek* dan oleh karenanya amar pada petitum umum pada angka 1 perlu ditambahkan kalimat "Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*";

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML



Menimbang, bahwa karena adanya penambahan amar sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan di atas, maka susunan amarnya menjadi sebagaimana tercantum di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1447 Hijriah, oleh **Syahrullah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifka Zainal, S.H.I., M.H.** dan **Ria Marsella, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1447 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Etma Juita, B.A.** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Syahrullah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Rifka Zainal, S.H.I., M.H.

Ria Marsella, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Etma Juita, B.A.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp30.000,00
	b. <i>Relaas</i> panggilan pertama Penggugat	Rp10.000,00
	c. <i>Relaas</i> panggilan pertama Tergugat	Rp10.000,00
	d. Redaksi	Rp10.000,00
2.	Biaya proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	
	b. Penggugat	Rp0,00
	c. Tergugat	Rp62.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp232.000,00
	(dua ratus tiga puluh dua rupiah)	

Halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.ML